

模拟再审判决书

广东省高级人民法院 民事判决书 (2026) 粤民再××号

再审申请人(一审被告、二审上诉人):陈善。被申请人(一审原告、二审被上诉人):国泰海通证券股份有限公司,法定代表人朱健;国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部,负责人孙嵘。

陈善因与被申请人不当得利纠纷一案,不服广州市中级人民法院(2026)粤01民终16331号民事判决,向本院申请再审。本院依照《民事诉讼法》第二百零六条、第二百零七条第二项、第五项、第六项裁定提审,并中止原判决执行,依法组成合议庭公开开庭审理,现已审理终结。

本院再审查明:(1)2024年10月10日9:06:52,陈善委托卖出02611股票20,000股,价格港币300元/股;券商提交的回报文件60字段载明处理时点为9:20:39,落于开市前时段对盘撮合窗口(9:20-9:22),非录入时点;按券商自附注解,该文件31字段载价格300.000、32字段载数量20,000,同时载150=4撤单状态。(2)陈善账户按卖出结算汇率0.90994净入账5,449,555.53元,券商自认已扣收固定费用及佣金港币10,084.47元,其中印花税5,459.64元=港币6,000元 $\times$ 0.90994,分毫吻合;9:35-9:38陈善买入四只股票合计5,133,444.11元,当日终余额415.05元。(3)同一笔款项在券商记录中先后呈现四个金额:12:17扣款5,999,900.87元、次日2:28改为5,133,345.06元、交割单5,133,345.47元、诉请5,133,345.56元。(4)按券商"参考汇率虚增"口径账户应余153,369.97元,按结算汇率口径应余316,210.06元,均与实余415.05元不符;316,210.06元可分解为股票本金315,600.44元+佣金252.48元+费用357.14元,本金折合20,000股 $\times$ 每股港币17.336元($\div$ 0.91026)。(5)2024年10月15日(T+2),券商在自认当日中午已知悉"故障"的情况下,未申报异常、未申请暂缓交收、未回滚订单,完成全部交收。(6)本院再审中依陈善申请向券商发出书证提出命令,责令提交服务器日志、完整FIX报文序列及中国结算原始交收划转明细——该等资料依《证券法》第一百三十七条负有不少于二十年的法定保存义务——券商无正当理由逾期未提交。(7)沪证监复字(2026)274号文书载有"该笔委托未实际成交"之结论,未附原始数据,相关救济程序未结。

本院认为:

(一)关于举证责任。主张"委托未成交、系统错误虚增、为客户垫付"者为券商,依《民事诉讼法》第六十七条第一款,其就全部要件事实负本证责任;本案系普通投资者与证券公司就交易执行真实性发生的纠纷,《证券法》第八十九条第二款明文将证明义务配置于证券公司,依《立法法》第一百零三条优先

适用。原一、二审以"被告未能证明伪造"为由全盘采信券商自制证据，将本证义务转换为相对方不可能完成的证伪义务，属适用法律确有错误。

（二）关于证据审查。其一，券商核心证据均产自其自认当日故障的同一系统，依《证据规定》第九十三条，系统运行状态系电子数据真实性的法定审查因素，自制数据须有中立来源印证。其二，其自身凭证存在不可调和的矛盾：对"已撤单"订单扣收了仅对已执行交易征收的印花税；起诉状以参考汇率0.8828描述"虚增"，账户却按仅用于真实交收的结算汇率入账扣款；同一"垫付"四个金额；回报文件成交专属字段与撤单状态互斥，处理时点落于撮合窗口而与"录入即拒"互斥，"Residual"语义以订单入簿为前提；任一口径推算的应余金额均与实况不平，316,210.06元去向至今无说明。其三，公开行情无300元成交仅能排除场内撮合，对系统内部处理方式不具区分力。其四，274号文书系结论性公文，其真实性推定可为相反证据推翻——券商自身的印花税、结算汇率与交割记录即属此种相反证据；待证核心事实的司法审查，不能以未附数据的行政结论代替对原始交易数据的审查，《证券法》第一百一十七条的适用恰以查明"是否按交易规则进行了交易"为前提。其五，三次商谈录音形成于诉讼与调解程序之前，不属妥协性陈述排除范围，营业部负责人对处理过程的陈述系对己不利事实的陈述，可与书证相互印证。

（三）关于事实认定。决定性证据全部处于券商单方控制之下且负法定保存义务，本院已给予充分举证机会，其无正当理由拒不提交。依《证据规定》第九十五条，可以认定陈善关于案涉委托已处理完毕、证券与资金已于T+2完成交收的主张成立；退而言之，券商所主张的"未成交""垫付"亦陷于真伪不明，不利后果依法由其承担。本院同时指明：关于内部处理的具体方式——包括是否存在场外撮合及其后回购——因数据封存于券商一方，本院**不作积极认定**；本判决建立在举证责任与证明妨碍规则之上，此即证据偏在情形下程序公正的法定运作方式。若券商提交完整原始数据且足以证明其主张，结论自当相反。

（四）关于法律适用。《民法典》第一百五十七条以民事法律行为存在并归于无效为前提，与"未实际成交"的认定互斥，且超出起诉状第九百八十五条、第九百八十七条的请求基础未经焦点审理，原审适用错误。依第九百八十五条，"没有法律根据"系要件事实而举证不能；资金若系真实交收对价，即有法律根据。纵依券商主张，一审已认定陈善"初始并非恶意"，第九百八十七条被排除后应入第九百八十六条善意得利人现存利益规则，原审均未审理。"垫付"定性不能成立：券商作为结算参与人对中国结算负最终交收责任（其起诉状自引实施细则第三十三条），知悉异常后未采取任何交收前救济而听任交收完成，依《证券登记结算管理办法》第五十二条交收完成后不可撤销；履行自身法定义务并扣收佣金税费，与"为客户代垫"在法律性质与数据形态上均不相容。备位而言，即便采"交易有误"解释，联交所规则及《民法典》第一百五十二条的救济期限均已经过，交收终局性亦阻断回转——任一解释路径下其请求权均不成立。

（五）关于处理。陈善赔偿损失、恢复账户原状等主张未以反诉提出，可另行主张；财产保全措施于本判决生效后依法解除；本案审理中发现的拒不提交法定保存资料、诉请事实与自身凭证矛盾等线索，由本院分别移送中国证监会和

公安机关审查处理，是否构成违法犯罪由有权机关依法判断，并向券商发出司法建议。

综上，依照《中华人民共和国证券法》第八十九条第二款、第一百三十七条，《中华人民共和国民法典》第九百八十五条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百七十七条第一款第二项、第二百一十四条之规定，判决如下：

一、撤销广州市中级人民法院（2026）粤 01 民终 16331 号民事判决及广州市海珠区人民法院（2025）粤 0105 民初 3632 号民事判决；

二、驳回国泰海通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部的全部诉讼请求。

一审案件受理费 48,031.9 元、财产保全费 5,000 元，二审案件受理费 48,031.9 元，均由两被申请人共同负担。

本判决为终审判决。

两点说明

一、两份判决用的是同一份案卷。 全部差异恰好是上一份"偏置落点"七处的依法处理：公文推定接受了相反证据的检验、录音回到自认规则、FIX 矛盾回到经验法则、书证提出命令真正发出、缺口由掌握账册的一方说明、第九百八十六条不再被绕开、第一百一十七条恢复其"先查交易数据"的前提。胜负不是法官给的，是数据给的——公正审理把胜负交给数据，偏置审理把数据交给结论。

二、应然不等于实然。 这份判决是法律在无人压秤时的输出，它不改变此前约 20% 的二审改判概率评估——而这个落差本身，就是再审、检察抗诉与立案监督三条后手通道存在的全部理由。本判决的承重点只有一个：**数据始终不出**。数据哪天出来且对券商有利，结果即刻反转；它二十个月不出，每多一天，第九十五条的推定就重一分。